TU COACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Decreto Legislativo 1/2019, de 13 de diciembre, del Consell, texto refundido de la Ley del Estatuto de las personas consumidoras y usuarias de la Comunitat Valenciana

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia (responsabilidad, procedimiento, competencia territorial, infracciones, calificación, sanciones, publicaciones, caducidad). Luego revisa en las secciones las reglas seleccionadas y, por último, confirma la literalidad con el texto de cada artículo citado.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Responsabilidad concurrente (administrativa y demás)	59	Regla de concurrencia: la responsabilidad administrativa no excluye la civil, penal o de otros tipos de los sujetos intervinientes.
Comunicación inmediata al órgano autonómico	61	Deber municipal: comunicar de forma inmediata la incoación de un procedimiento sancionador a los órganos competentes de la Generalitat.
Competencia territorial en publicidad y contratación a distancia	64.3	La infracción se entiende cometida donde radique el domicilio de la persona consumidora o usuaria en esos supuestos.
Contenido defectuoso de bienes y servicios (composición, calidad, etiquetado, precio)	69.2	Infracción ligada a que la elaboración, distribución, suministro o venta no se ajuste a disposiciones vigentes o difiera de lo declarado/ofertado.
Incumplimiento del régimen de contratos fuera de establecimientos mercantiles	71	Infracción por incumplir el régimen establecido en materia de contratos celebrados fuera de establecimientos mercantiles.
Hojas de reclamaciones y falta de información	74.5	Se sanciona la no tenencia de hojas en modelo oficial a disposición y la falta de la información correspondiente.
Gravedad de determinadas infracciones	75.2.c	Regla de calificación: en todo caso se califican como graves determinadas infracciones referidas en los apartados indicados del 70.
Importe y tramos de sanción (leves: grado máximo)	76.2.a	Para infracciones leves, el grado máximo se sitúa en el rango de 7.001 a 10.000 euros.
Coste de la publicación de resoluciones	77	La publicación de las resoluciones corre a cargo de la persona o empresa sancionada.

3. Concurrencia de responsabilidades y sujetos intervinientes (arts. 59)

Alcance de la responsabilidad administrativa

- La responsabilidad administrativa del título opera sin perjuicio de otras responsabilidades.
- Puede coexistir con responsabilidad civil, penal o de cualquier otro tipo.

Sujetos del proceso económico

- Abarca sujetos que intervienen en producción, fabricación, elaboración, almacenamiento, distribución o comercialización.
- También incluye quienes intervienen en la prestación de servicios.

4. Actuaciones municipales y comunicación a la Generalitat (arts. 61)

Comunicación de la incoación

- Los órganos competentes del municipio deben poner en conocimiento la incoación del procedimiento sancionador.

- La comunicación debe dirigirse a los órganos competentes de la Generalitat.

Inmediatez

- La comunicación ha de realizarse de forma inmediata.
- El deber se activa a efectos de informar sobre la incoación.

5. Lugar de comisión en publicidad y contratación a distancia (arts. 64.3)

Criterio de domicilio del consumidor

- En publicidad y modalidades a distancia/comercio electrónico, la infracción se entiende cometida donde radique el domicilio del consumidor.
- El domicilio funciona como criterio determinante de la comisión.

6. Infracciones por falta de adecuación de productos y por incumplimiento de regímenes contractuales (arts. 69.2,71)

Producto o servicio no ajustado a lo declarado u ofertado

- Se infringe cuando no se ajusta composición, calidad, cantidad, etiquetado o precio a disposiciones vigentes.
- También cuando difiere de lo declarado u ofertado.

Contratos fuera de establecimientos mercantiles

- Es infracción el incumplimiento del régimen en materia de contratos celebrados fuera de establecimientos mercantiles.
- La infracción se centra en ese régimen contractual específico.

7. Infracciones sobre hojas de reclamaciones y su información (arts. 74.5)

Disponibilidad en modelo oficial

- Constituye infracción la no tenencia de hojas de reclamaciones en modelo oficial a disposición de las personas consumidoras y usuarias.
- La obligación se vincula a mantenerlas a disposición.

Información exigible

- También es infracción la falta de la correspondiente información sobre las hojas.
- La información debe ajustarse a la normativa aplicable.

8. Calificación, cuantía y costes: gravedad, tramos y publicación (arts. 75.2.c,76.2.a,77)

Calificación como graves

- Se califican como graves, en todo caso, determinadas infracciones indicadas por remisión a apartados del artículo 70.
- El criterio de gravedad se fija de manera expresa.

Tramo de infracciones leves y coste de publicación

- Las infracciones leves tienen grado máximo entre 7.001 y 10.000 euros.
- El coste de la publicación de las resoluciones corre a cargo de la persona o empresa sancionada.

9. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Caducidad por plazo máximo de notificación	Seis meses	81.2

10. Cierre de repaso

Para repasar, vuelve al mapa: identifica primero la materia y luego contrasta en secciones los puntos clave (concurrencia, comunicación, lugar de comisión, infracciones, gravedad, cuantía y publicación). Finalmente, sitúa el plazo de seis meses en el bloque de caducidad.

Para preguntas de literalidad debe acudirse al texto completo disponible en Tu Coach.